



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso con cui [REDACTED] ha formulato istanza cautelare volta ad ottenere l'autorizzazione a rimanere nel territorio italiano;

dato atto che il ricorso è stato ritualmente comunicato alla resistente Amministrazione che, nel termine di legge, non ha depositato note difensive;

rilevato preliminarmente che la domanda di protezione internazionale è stata presentata in sede amministrativa in data successiva all'11/06/2026 e che pertanto la Commissione Territoriale ha applicato la disciplina normativa di cui al Reg. UE n. 1348/2024 e di cui al d.lgs. n. 25/2008, come novellato dal d.l. n. 100/2026;

osservato che in base all'art. 35-*bis*, co. 3, d.lgs. n. 25/2008 la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne nelle ipotesi di cui all'art. 68, par. 3, lett. *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, del Reg. UE n. 1348/2024; che ai sensi dell'art. 35-*bis*, co. 4, d.lgs. cit.: *"Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo, può chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta"*;

ritenuto che appaia fondata la censura relativa all'illegittimo mantenimento della procedura di esame alla frontiera, in quanto dalla documentazione prodotta emerge che la determina presidenziale del 21 agosto 2026 disponeva esclusivamente l'applicazione della procedura accelerata ex art. 42 Reg. (UE) 2024/1348, mentre la decisione finale ha applicato anche la

procedura di frontiera senza che risulti un corrispondente provvedimento di incanalamento. Inoltre, nel corso dell'audizione personale sono emersi elementi potenzialmente rilevanti ai fini delle esigenze procedurali particolari e della vulnerabilità della richiedente, connessi a una denunciata violenza di genere e a una situazione di grave sofferenza psichica, senza che la Commissione abbia proceduto alla rivalutazione prescritta dagli artt. 20, 21 e 53 Reg. (UE) 2024/1348. Ne consegue l'illegittimità della procedura speciale applicata e la riespansione del regime ordinario, con conseguente operatività della sospensione *ex lege* dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008. Restano assorbite le ulteriori censure procedurali nonché, in questa fase, ogni questione attinente al merito delle domande di protezione;

DICHIARA

sospesi ex lege gli effetti del provvedimento impugnato;

ACCERTA

il diritto del ricorrente a rimanere sul territorio dello Stato nella pendenza del giudizio;

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, **per la trasmissione dell'intero fascicolo al PM e per l'archiviazione del sub.**

Venezia, 21/09/2026

Il Giudice
Tobia Aceto



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso con cui [REDACTED] ha formulato istanza cautelare volta ad ottenere l'autorizzazione a rimanere nel territorio italiano;

dato atto che il ricorso è stato ritualmente comunicato alla resistente Amministrazione che, nel termine di legge, non ha depositato note difensive;

rilevato preliminarmente che la domanda di protezione internazionale è stata presentata in sede amministrativa in data successiva all'11/06/2026 e che pertanto la Commissione Territoriale ha applicato la disciplina normativa di cui al Reg. UE n. 1348/2024 e di cui al d.lgs. n. 25/2008, come novellato dal d.l. n. 100/2026;

osservato che in base all'art. 35 -bis, co. 3, d.lgs. n. 25/2008 la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne nelle ipotesi di cui all'art. 68, par. 3, lett. a), b), c), d), e), del Reg. UE n. 1348/2024; che ai sensi dell'art. 35 -bis, co. 4, d.lgs. cit.: *"Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo, può chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta"*;

ritenuto che sia fondata la censura relativa all'illegittima applicazione della procedura d'esame alla frontiera, posto che dalla documentazione amministrativa risulta infatti che, già in sede di screening del 14 agosto 2026, la richiedente era stata qualificata quale "persona sottoposta ad abuso/negligenza da genitori/altri parenti" e che erano state espressamente

individuare esigenze speciali di accoglienza e esigenze procedurali particolari, consistenti nell'accesso all'assistenza sanitaria mentale necessaria e adeguata nonché nell'assegnazione di interprete formato nella comunicazione con richiedenti vulnerabili e dell'interprete del sesso preferito. Nonostante tali risultanze fossero già presenti agli atti, al momento dell'adozione della determina del 21 agosto 2026 la Commissione ha affermato che dalla documentazione disponibile non emergevano segni di vulnerabilità, procedendo ugualmente all'applicazione della procedura accelerata. La valutazione compiuta si pone pertanto in contrasto con gli esiti dello screening e con gli obblighi derivanti dagli artt. 20, 21 e 53 del Regolamento (UE) 2024/1348. Successivamente, nel corso dell'audizione, sono emersi ulteriori elementi di vulnerabilità e sofferenza psichica senza che la Commissione procedesse alla rivalutazione imposta dai summenzionati articoli. A ciò si aggiunge il disallineamento tra la determina, che dispone esclusivamente la procedura accelerata ex art. 42, e la decisione finale, che applica anche la procedura di frontiera senza che risulti un corrispondente provvedimento di incanalamento. Ne consegue l'illegittimità della procedura speciale e il venir meno dei presupposti di cui all'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348, con riespansione della sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008. Restano assorbite le ulteriori censure procedurali e tutte le questioni attinenti al merito delle domande di protezione;

DICHIARA

sospesi ex lege gli effetti del provvedimento impugnato;

ACCERTA

il diritto del ricorrente a rimanere sul territorio dello Stato nella pendenza del giudizio;

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, **per la trasmissione dell'intero fascicolo al PM e per l'archiviazione del sub.**

Venezia, 22/09/2026

Il Giudice
Tobia Aceto